

0003460-96.2018.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INAJARA ARAÚJO GUIMARÃES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Visto.

INAJARA ARAÚJO GUIMARÃES, qualificado nestes autos, foi condenado à pena de advertência, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A r. sentença transitou em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

0003460-96.2018.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo nº:

0003460-96.2018.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INAJARA ARAÚJO GUIMARÃES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Visto.

INAJARA ARAÚJO GUIMARÃES, qualificado nestes autos, foi condenado à pena de advertência, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A r. sentença transitou em julgado para a acusação em 10/12/2019 (fls. 423), e para defesa em 08/05/2020 (fls. 431).

Sobreveio aos autos a certidão de fls. 513 informando a ocorrência da prescrição.

O Representante do Ministério Público requer que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória (fls. 517).

É o relatório.

Decido.

O acusado supramencionado foi condenado à pena de advertência, e, nos termos do artigo 109, inc. V, do Código Penal, ocorreu a prescrição.

Aplicada ao réu a pena de advertência, a prescrição é de 02 (dois) anos, contados da data do trânsito em julgado para a acusação (10/12/2019); portanto, até a presente data, já decorreu o transcurso do prazo prescricional.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PENA imposta ao acusado INAJARA ARAÚJO GUIMARÃES, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Efetuem-se as devidas comunicações e anotações de praxe, SERVINDO A PRESENTE COMO OFÍCIO. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Pacaembu, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA